

| 시정·주의하여야 할 사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-----------|
| 번호                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 | 관련부서(기관) | 팀팀처, ○○본부 |
| <p><b>제 목</b> 연차휴가 관리 불철저</p> <p><b>내 용</b></p> <p>공사(公社)는 「취업규칙」 제24조(연차휴가) 및 「업무지원직원관리 규정」 제48조(연차휴가)에 따른 직원의 연차휴가(이하 “연차”라 한다) 부여<sup>1)</sup> 및 사용일수 관리, 미사용 일수에 대한 연차휴가 보상금(이하 “보상금”이라 한다) 지급액 계산 등의 업무를 인사급여 시스템(이하 “시스템”이라 한다)<sup>2)</sup>을 통해 하고 있다.</p> <p>보상금은 직원에게 부여된 연차일수<sup>3)</sup>에서 사용한 일수를 공제한 후 지급하므로 정확한 보상일수 계산을 위하여 근태담당자는 시스템에 연차 근태코드<sup>4)</sup>(이하 “코드”라 한다)가 제대로 입력되었는지 확인하는 등 연차휴가 관리를 철저히 하여야 한다.</p> <p>그런데 ○○본부 팀팀처 ○○○○부 4급 △△△는 2013. 3. 1.부터 인사관리 및 급여담당으로 근무하면서 2014년 ~ 2015년 기간 중(정확한 날짜 모름) 팀팀처 팀팀부 서무업무 담당자로부터 소속 업무지원직 가운데 입사 1년 미만인 사람이 연차를 사용할 경우에 입력해야할 코드에 관해 문의를 받고 연차휴가(입사1년미만)으로 안내 하여야 함에도 연차휴가(월만근)을 사용하도록 안내하였다.</p> |   |          |           |

1) ① 1년간 80퍼센트 이상 출근한 직원에게는 15일의 연차휴가를 부여하고, ② 계속근무연수가 1년 미만인 직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 직원에게는 1개월 개근 시 1일의 연차휴가를 부여하며, ③ 직원의 최초 1년간의 근무에 대하여 연차휴가를 부여할 때에는 ②에 따른 휴가를 포함하여 15일로 하고 ②에 따른 휴가를 이미 사용한 경우에는 그 사용한 휴가일수를 15일에서 공제하되 ①, ②, ③에 따른 연차휴가를 사용하지 아니하였을 경우 그 미사용 일수에 대하여 보상금을 지급

2) 공사는 2015. 10. 12.부터 기존의 전사적자원관리시스템을 대신하여 인사급여시스템을 운영

3) 시스템 상 연차일수는 입사일로부터 1년이 되는 날 확정되고, 확정 이후에는 코드를 수정해도 반영되지 않음.

4) 공사는 시스템에 입력하는 연차 코드로 연차휴가(월만근), 연차휴가(입사1년미만), 연차 등 3개를 사용하고 있으며 이 가운데 ① 연차휴가(월만근)은 휴직 후 복직하거나 1년 미만의 기간을 정해 근로계약을 체결한 경우와 같이 계속근무연수가 1년 미만인 직원이 연차를 사용할 때 입력하는 코드이고, ② 연차휴가(입사1년미만)은 ① 이외의 직원이 입사 후 최초 1년간 근무하면서 연차를 사용할 때 입력하는 코드이며, ③ 연차는 ①과 ② 이외의 경우에 연차를 사용할 때 입력하는 코드임.

그러던 중 4급 △△△는 2015. 12월경(정확한 날짜 모름) 업무지원직의 코드가 잘못 입력된 것을 인지하고 ㉔㉔부 서무업무 담당자로 하여금 ㉔㉔부 업무지원직 AAA 외 5명이 2015년도에 사용한 코드를 연차휴가(월만근)에서 연차로 변경해달라는 취지의 휴가변경신청서<sup>5)</sup>를 제출하도록 한 후 해당 코드를 수정하였으며, 같은 해 12. 29., 12. 30. 양일간 ㉔㉔부 업무지원직 AAA 외 16명<sup>6)</sup>이 2014. 1. 1. 이후 사용한 연차 코드를 연차휴가(월만근)에서 연차휴가(입사1년미만)으로 수정하였다.

연차 발생일수는 시스템에서 입사일로부터 1년이 되는 날 확정되고 확정된 이후에는 코드를 수정해도 반영되지 아니하므로 수정사유가 발생할 경우 담당자는 단순히 코드만 변경하여서는 아니 되고, 보상금 지급전에는 보상일수를 바로잡아 보상금이 정확하게 지급되도록 하여야 하고 만약 보상금이 지급되었다면 잘못 지급된 금액을 환수하였어야 했다.<sup>7)</sup>

그럼에도 4급 △△△는 2015. 12. 29., 12. 30. 양일간 코드를 수정하기 이전인 같은 해 12. 21. ㉔㉔부 업무지원직 AAA, BBB, CCC 등 3명에게 보상금이 지급 되었음에도 환수 조치를 하지 않았고 ㉔㉔부 업무지원직 EEE 등 12명의 보상 일수가 코드 수정 이전에 확정되었음에도 이를 정정<sup>8)</sup>하지 아니하였다.

또한 4급 △△△는 ㉔㉔부 소속 업무지원직의 코드를 일괄 수정하면서 다른 직원에게도 코드를 잘못 입력한 사례가 없는지 확인할 필요가 있었음에도 이를 소홀히 하여 ㉔㉔부 6급 MMM의 연차휴가(월만근) 코드를 수정하지 않았고, 그 결과 ㉔㉔부 업무지원직 AAA 외 15명에게 보상금 5,113,590원이 과다 지급 되었다<sup>9)</sup>([별표] “연차휴가 보상금 과다 지급 내역” 참조).

5) ㉔㉔부-4768(2015. 12. 21.)

6) ㉔㉔부 업무지원직 QQQ, RRR 2명은 퇴직 시 본사 ㉔㉔㉔팀에서 보상금을 재계산하여 지급하였고, ㉔㉔부 업무지원직 SSS는 연차일수 확정 전에 수정하여 시스템에 정상적으로 반영됨.

7) 4급 △△△는 코드 수정 당시 연차, 연차휴가(월만근), 연차휴가(입사1년미만)이 코드명만 다를 뿐 동일한 연차이므로 코드를 변경하더라도 연차 발생일수나 보상금에 영향을 미치지 않을 것으로 판단하였다고 주장

8) 4급 △△△에게는 코드 수정 권한만 있고, 연차 보상일수 수정 권한은 없어 본사에 정정을 요청하였어야 함.

9) 4급 △△△는 2017. 10월경(정확한 날짜 모름, 급여지급일인 2017. 10. 20.로부터 약 열흘 전) 연차 발생일수 및 보상금 지급에 오류가 있음을 인지하고 본사 ㉔㉔㉔팀 및 ㉔㉔㉔팀에 확인 및 과다 지급액 환수를 요청하였으나 오류 정정 및 환수가 이루어지기 이전에 감사가 진행됨.

## 조치하여야 할 사항

○○본부장은

[시정] 과다 지급된 연차휴가 보상금 5,113,590원을 환입하시기 바랍니다.

▣▣처장은

[주의] 연차휴가 관리를 소홀히 하여 연차휴가 보상금이 과다 지급되도록 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』하시기 바랍니다.

| <u>소속(현소속)</u> | <u>직급</u> | <u>성 명</u> | <u>관 련 기 간</u>   | <u>담당업무</u>    | <u>처분종류</u> |
|----------------|-----------|------------|------------------|----------------|-------------|
| ○○본부<br>▣▣처    | 4급        | △△△        | 2014. 1. 1. ~ 현재 | 인사관리 및<br>급여담당 | 주의          |

[별표]

연차휴가 보상금 과다 지급 내역

(단위 : 명, 일, 원)

| 사 번      | 성 명 | 소 속          | 입사일           | 연차휴가<br>발생일자  | 연차휴가<br>보상일자  | 연차코드<br>수정일자 <sup>주)</sup> | 과다지급일수 및 금액 |           | 비 고 |
|----------|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------|-----|
|          |     |              |               |               |               |                            | 일수          | 금 액       |     |
| 2XXXXXXX | AAA | ○○본부 ㉠㉠처 ㉠㉠부 | 2013. 12. 30. | 2014. 12. 30. | 2015. 12. 21. | 2015. 12. 30.              | 8           | 529,969   |     |
| 2XXXXXXX | BBB | "            | "             | "             | "             | "                          | 8           | 529,970   |     |
| 2XXXXXXX | CCC | "            | "             | "             | "             | "                          | 7           | 463,723   |     |
| 2XXXXXXX | DDD | "            | 2014. 1. 1.   | 2015. 1. 1.   | 2016. 1. 21.  | "                          | 5           | 338,915   | 퇴직  |
| 2XXXXXXX | EEE | "            | 2014. 1. 7.   | 2015. 1. 7.   | "             | "                          | 3           | 201,953   |     |
| 2XXXXXXX | FFF | "            | 2014. 1. 13.  | 2015. 1. 13.  | "             | "                          | 7           | 471,224   |     |
| 2XXXXXXX | GGG | "            | 2014. 2. 25.  | 2015. 2. 25.  | 2016. 3. 21.  | 2015. 12. 29.              | 1           | 71,659    |     |
| 2XXXXXXX | HHH | "            | "             | "             | "             | "                          | 7           | 509,903   |     |
| 2XXXXXXX | III | "            | "             | "             | "             | "                          | 7           | 490,315   |     |
| 2XXXXXXX | JJJ | "            | "             | "             | "             | "                          | 1           | 72,843    |     |
| 2XXXXXXX | KKK | "            | "             | "             | "             | "                          | 7           | 509,904   |     |
| 2XXXXXXX | LLL | "            | "             | "             | "             | "                          | 7           | 509,904   |     |
| 2XXXXXXX | MMM | ○○본부 ▽▽처 ㉠㉠부 | 2014. 8. 5.   | 2015. 8. 5.   | 2016. 8. 21.  | -                          | 3           | 216,023   |     |
| 2XXXXXXX | NNN | ○○본부 ㉠㉠처 ㉠㉠부 | 2014. 11. 3.  | 2015. 11. 3.  | 2016. 11. 21. | 2015. 12. 30.              | 1           | 66,198    |     |
| 2XXXXXXX | OOO | "            | "             | "             | "             | "                          | 1           | 67,346    |     |
| 2XXXXXXX | PPP | "            | "             | "             | "             | "                          | 1           | 63,741    |     |
| 계        | 16  |              |               |               |               |                            | 74          | 5,113,590 |     |

주) 2015. 12. 29.과 12. 30. 양일에 걸쳐 연차코드를 수정한 경우 2015. 12. 30.으로 표기

자료 : □□ ㉠㉠㉠㉠팀 및 ㉠㉠㉠㉠팀 제출 자료 재구성